

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5545/2541

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เกษมสิริ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

จำเลยให้การว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันท้ายฟ้องเป็นเอกสารที่จำเลยลงลายมือชื่อโดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความโจทก์หรือตัวแทนโจทก์กรอกข้อความลงในเอกสารดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลย จึงเป็นเอกสารปลอมขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งบังคับโจทก์คืนเอกสารดังกล่าวแก่จำเลย หากไม่คืนขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งทำลายเอกสารดังกล่าวโดยถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ซึ่งหากพิจารณา ได้ความตามคำให้การจำเลยดังกล่าว ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง จำเลยย่อมได้รับผลตามคำพิพากษาอยู่แล้ว กรณีไม่มีเหตุจำเป็น ที่จำเลยจะฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์คืนเอกสารหรือทำลายเอกสาร ดังกล่าวอีก จึงขอขอสืบคดีจะไม่รับฟ้องแย้งของจำเลย

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 5,244,754.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปีจากต้นเงิน 4,000,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลย ที่ 2 และที่ 3 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การและฟ้องแย้งว่าหนังสือสัญญาฉบับที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อโดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ ขอให้ยกฟ้อง และบังคับโจทก์คืนเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 11 ถึง 13 แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 หากไม่คืนขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งทำลายเอกสารดังกล่าว โดยถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 2 และที่ 3

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า คำขอท้ายฟ้องแย้งที่ขอให้ศาลยกฟ้องและสั่งให้โจทก์คืนเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 11 ถึง 13 แก่จำเลยหรือให้ศาลทำลายเอกสารนั้น หาใช่คำขอบังคับของจำเลยไม่ คำขอส่วนนี้ศาลวินิจฉัยได้ตามฟ้องเดิมอยู่แล้ว จึงไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 และที่ 3

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นฟ้องแย้งอันต้องรับไว้พิจารณาหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า หนังสือสัญญาฉบับที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อโดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความโจทก์หรือตัวแทนโจทก์กรอกข้อความลงในเอกสารดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นเอกสารปลอมขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งบังคับโจทก์คืนเอกสารดังกล่าวแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 หากไม่คืนขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งทำลายเอกสารดังกล่าว โดยถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ซึ่งหากพิจารณาได้ความตามคำให้การจำเลยดังกล่าว ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ย่อมได้รับผล

ตามคำพิพากษาอยู่แล้ว กรณีไม่มีเหตุจำเป็นประการใดที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะฟ้อง
แย้งขอให้บังคับโจทก์คืนเอกสารหรือทำลายเอกสารดังกล่าวอีก

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-บุญธรรม อยู่พัก-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>